

[52] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 세대 환기 TAB 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ㉠㉠사업본부 ○○○○부 대리 기계4급 zzz
(현 소속: ○○지역본부 ○○○○○○부 대리 기계4급)
4. 내 용 :

위 관련자 기계4급 zzz은 2015. 1. 12.부터 2017. 1. 30.까지 ○○지역본부 ㉠㉠사업본부 ○○○○부에 근무하면서 ㉠㉠** A-20BL 아파트 건설공사 기계감독 업무를 수행하였다.

○○지역본부에서는 2015. 4. 27. **산업개발 주식회사(대표자 ***, ○○광역시 **구) 외 1개 업체¹³¹⁾와 계약을 맺고 2017. 10. 31. 준공으로 ‘(공공임대리츠) ㉠㉠** A-20BL 아파트 건설공사 16공구’를 시행하였으며, 세대 환기 TAB 실시에 따른 설계변경 방침을 결정¹³²⁾ 하였다.

[표 1] 설계변경 방침결정 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	변경전	변경후	공사비 증감	비고
세대환기 TAB 적용	없음	TAB 시행	107	
바닥 환기유닛 용량산정기준 개선	용량기준 2가지 (60W, 70W)	용량 세분화 (40W, 50W, 60W, 70W)	-14	

자료 : ○○지역본부 제출자료

131) **建設 株式會社(대표자 ***, < < <도 **시)

132) ○○㉠㉠주택사업부-3720호(2016.12.23.) : 설계변경 방침결정(㉠㉠** A20BL 세대환기 T.A.B 적용 외 15건)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제65조, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따르면 설계변경으로 인하여 공사물량의 증감이 발생하였을 때에는 해당 계약금액을 조정하도록 되어 있고, 계약금액 조정 시에는 설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 중복계상 등의 오류가 없도록 하여야 한다.

한편, 〰〰〰〰〰〰처에서는 환기 TAB 대가 산정기준 수립¹³³⁾에 의한 TAB와 기 시행 중인 바닥 환기 유니트에 포함된 시운전 공정이 중복되어 세대 환기설비 산출기준 조정(안) 시행¹³⁴⁾을 통해 환기설비 TAB 적용 지구는 중복 계상된 시운전 비용을 설계변경 조치토록 하였다.

그런데 ‘(공공임대리츠) 〰〰** A-20BL 아파트 건설공사 16공구’는 세대환기 TAB 실시에 따라 환기 TAB 용역대가 반영 후 필요 없는 ‘환기설비 시운전 및 조정’을 계상하였고, 또한 바닥 환기유니트에 포함된 시운전 비용의 감액 없이 설계변경 방침을 결정 하였다.

[표 2] 중복 계상된 시운전 비용

(단위 : 천 원)

구 분	환기설비 TAB		증감금액			비고
	변경전	변경후	변경전	변경후	차액	
환기설비 시운전 및 조정	있음	삭제	56,664	0	-56,664	
바닥 환기유니트	시운전 포함	시운전 삭제	346,776	338,338	-8,438	
합 계			403,440	338,338	-65,102	

자료 : 〰〰지역본부 제출자료

133) 〰〰〰〰〰〰처-1306호(2015.4.21.) : 환기 TAB 대가 산정기준 수립(안) 시행알림

134) 〰〰〰〰〰〰처-1901호(2015.6.3.) 세대 환기설비 산출기준 조정(안) 시행알림

그 결과, 중복 계상된 시운전 비용의 부당한 설계변경 방침결정으로 65백만원의 예산이 낭비 되었다.

따라서, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

이와 관련하여 위 관련자는 세대 환기 TAB 시행에 따른 시운전 비용의 중복 계상에 대해 설계변경 검토소홀을 인정하였다.

5. 조치할 사항

◎◎지역본부장은

- ① 세대 환기 TAB 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 zzz에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바라며(주의),
- ② 세대 환기 TAB의 부당한 설계변경으로 과다 지급된 관련 공사비 65백만원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).